

1500159-93.2020.8.26.0315

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ELIANE CRISTINA CINTO

Comarca: Laranjal Paulista

Foro: Foro de Laranjal Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 07/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2124817/2020 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA, 7393488 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA,
287/20/208 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA, 2124817 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDERSON DA SILVA ALVES

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Laranjal Paulista

Foro de Laranjal Paulista

1ª Vara

Avenida Prefeito Hermelindo Pillon, s/n.º, Laranjal Paulista-SP - cep 18500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500159-93.2020.8.26.0315 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500159-93.2020.8.26.0315

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2124817/2020 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA, 7393488 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA,
287/20/208 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA, 2124817 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDERSON DA SILVA ALVES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ELIANE CRISTINA CINTO

Vistos.

EDERSON DA SILVA ALVES, vulgo "Tietê", já qualificado nos autos foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas penas do artigo 33, caput da Lei 11.343/06, porque no dia 13 de maio de 2020, por volta das 10h10, na Avenida São Paulo, bairro Vila Zalla, nesta cidade e Comarca de Laranjal Paulista, trazia consigo drogas, para fins de comercialização ilícita, consistentes em 33 "pinos" com crack, com peso líquido de 4,95 gramas, 01 "pino" com cocaína, com peso líquido de 0,10

gramas, e 01 porção de maconha, com peso líquido de 1,25 gramas, (conforme auto de exibição e apreensão a fls.08/09 e laudo de exame químico toxicológico a fls. 23/28), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Houve notificação do réu (fls. 144) e oferta de defesa (fls. 148/149). A denúncia foi recebida no dia 16 de fevereiro de 2022 (fls.154/155). O acusado foi citado (fls.183).

Em instrução criminal foram ouvidas duas testemunhas comuns e o réu em interrogatório, tudo por meio de sistema audiovisual.

Os debates foram substituídos por Memoriais.

O Ministério Público, entendendo provados os fatos descritos na denúncia, requereu a condenação do acusado pelo crime (fls. 188/194).

A defesa do réu, por seu turno, também por memoriais, postulou pela absolvição vez que o conjunto probatório é bastante fraco e não suficiente para embasar o decreto de condenação, não havendo prova suficiente, inclusive da autoria (fls. 199/210).

É o relatório.

DECIDE-SE.

A acusação é improcedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pela lavratura do boletim de ocorrência nº 287/2020 (fls.06/07), auto de constatação de drogas (fls.08/09), laudo definitivo químico-toxicológico (fls.23/28).

A autoria, contudo, não é certa.

Vania Rodrigues Machado, guarda civil municipal, relatou que não se recordava muito bem dos fatos. Lembra-se, de forma breve, que recolheu drogas que estavam espalhadas no chão e as entregou na delegacia. Não se recorda de ter realizado reconhecimento na delegacia de polícia posteriormente.

Marcelo Ghiraldi, guarda civil municipal, declarou que a Guarda Civil Municipal apreendeu entorpecentes na Vila Zalla, mas não apresentou quem seria o possuidor delas. Em diligências para verificar possível autoria ficaram sabendo que poderia ser uma pessoa de vulgo "Tietê", que seria Ederson. Dois dias após a apreensão dos entorpecentes, o réu foi preso em Tietê, e recorda-se que o falecido GCM Cancian reconheceu o réu, de forma fotográfica, como sendo a pessoa que dispensou os entorpecentes.

O réu, interrogado, negou os fatos. Disse que não estava em Laranjal Paulista no dia dos fatos. Foi preso dois dias depois em Tietê. Disse que houve informação de que estaria preso por mandado de Laranjal Paulista, mas não é verdade. Disse que estava trabalhando com reciclagem e refazendo sua vida. Residia com sua mãe. Na vara da Infância já foi para a FUNDAÇÃO CASA por furto e roubo.

A prova dos autos demonstra que, guardas civis municipais em patrulhamento de rotina, visualizaram certa pessoa em local de ponto de venda de drogas, mas esta, ao avistar a viatura, dispensou os entorpecentes e evadiu-se.

Diante disso, a guarda civil municipal recolheu os entorpecentes e os levou até a delegacia, onde houve sua apreensão, com lavratura de auto.

Iniciadas as investigações para descoberta da autoria do delito de tráfico de entorpecentes, o réu foi preso dias depois em Tietê, onde residia, e então foi reconhecido, de forma fotográfica, por um dos guardas civis municipais.

Essa prova, que foi alçada no caderno investigativo, contudo, não foi repetida em solo judicial, sob o crivo do contraditório.

O guarda civil municipal que realizou o reconhecimento fotográfico na época dos fatos veio a óbito. E a guarda civil municipal Vânia, que depôs em juízo, não se recordava muito bem dos fatos e disse que não realizou reconhecimento fotográfico na delegacia de polícia.

Dessa forma, embora haja indícios que indiquem ser o réu o possuidor dos entorpecentes apreendidos na época dos fatos, fato é que são apenas indícios, não corroborados sob o crivo do contraditório, tornando duvidosa a autoria e não possível o decreto de condenação.

As provas coligidas na investigação criminal não foram reproduzidas em solo

judicial, sob o crivo do contraditório.

A cabo da instrução criminal, nota-se que a negativa de autoria sustentada pelo réu merece a credibilidade deste Juízo diante do conjunto probatório coligido nos autos, frágil e insuficiente para comprovar de forma robusta e irrefutável a ocorrência dos fatos, tal como narrados na denúncia ministerial, sendo certo que a ausência robustez em relação à autoria, principalmente pela não possibilidade de reconhecimento pelo agente de segurança, falecido, torna o conjunto probatório demasiadamente frágil e insuficiente para sustentar um decreto condenatório.

Em remate, a negativa de autoria sustentada pelo acusado milita em seu favor na medida em que os indícios de autoria relatados durante a investigação policial não restaram confirmados pelas provas produzidas nos autos da presente ação penal, não se contentando o Direito Penal com meras suposições evasivas para sustentar um decreto condenatório.

Neste sentido decisões indicadas “in” Código Penal e a Interpretação

Jurisprudencial, editora Revista dos Tribunais, primeira edição, de Alberto Silva Franco e Outros, das quais destaco:

“Em matéria criminal tudo deve ser preciso e certo, sem que ocorra possibilidade de desencontro na apreciação da prova. Desde que o elemento probante não se apresenta com cunha de certeza, a absolvição do réu se impõe” (TJSP- AP- Rel. Hoepfner Dutra- RJTJSP 10/545).

“Em matéria de condenação criminal, não bastam meros indícios. A prova da autoria deve ser concludente e estreme de dúvida, pois só a certeza autoriza a condenação no juízo criminal. Não havendo provas suficientes, a absolvição do réu deve prevalecer” (TJMT-AP- Rel. Paulo Inácio Dias Lessa- RT 708/339).

Ante o exposto, julga-se IMPROCEDENTE a acusação penal para ABSOLVER o réu EDERSON DA SILVA ALVES da imputação que lhe foi feita como incurso no artigo 33 da Lei 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Oficie-se à Delegacia de Polícia autorizando a incineração das drogas apreendidas, nos termos da lei, remetendo-se o auto a este juízo.

Transitada em julgado e efetuadas as comunicações necessárias para que não haja registros criminais em nome do réu, arquivem-se os autos.

Sem custas.

P.I.C.

Laranjal Paulista, 07 de abril de 2022.

ELIANE CRISTINA CINTO

JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA